

予備独自問題 R6-22

(配点: 2)

月 日

月 日

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

【事例】

司法警察員Xは、甲が自宅において覚醒剤を密売しているとの被疑事実により、搜索すべき場所を甲宅、差し押さえるべき物を覚醒剤、パソコン等とする搜索差押許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受けて、甲宅に赴いた。甲宅には、甲のみが在宅していたところ、Xは、甲に本件許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、日没前から①甲を立会人として搜索を開始した。甲宅の搜索を実施中、甲と同居する母親Aが帰宅したため、②Xは、Aが許可なく甲宅へ立ち入ることを禁止した。Xは、甲が覚醒剤密売の顧客リストをパソコンに保存しているとの情報を基に搜索を進めていたところ、甲宅リビングルームのテーブルの上にパソコン1台を発見したことから、③同パソコンを差し押さえた。その後もXは、搜索の必要があると判断し、④本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなかったものの、日没後も搜索を継続した。その後、宅配便の配達員によって甲宛の小包が配達されたことから、甲は、甲宅内でこれを受領した。Xは、甲に対して開封を求めたが、甲がこれを拒否したため、⑤Xにおいて同小包を開封したところ、覚醒剤が発見されたことから、これを差し押さえた。

【記述】

- ア. 下線部①につき、仮に甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、甲宅の隣人を立会人として搜索することができる。
- イ. 下線部②につき、Aは甲宅の居住者であるため、Aが許可なく甲宅に立ち入るのを禁止することは違法である。
- ウ. 下線部③につき、当該パソコンに覚醒剤密売の顧客リストが記録されている蓋然性があり、その場で確認していたのではその情報を損壊される危険があると認められる場合は、内容を確認することなく当該パソコンを差し押さえることも許される。
- エ. 下線部④につき、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がないことから、日没後に搜索を継続することは違法である。
- オ. 下線部⑤につき、本件許可状の効力はその呈示後に甲宅に搬入された物品には及ばないため、当該小包を開封したことは違法である。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ エ 4. イ オ 5. ウ エ

No90	搜索差押え	正答率
予備R6-22	正解 1	83%

ア 正しい

222 条 1 項が準用する 114 条 2 項は、人の住居で搜索状の執行をするときは、住居主又はこの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならないが、この者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならないとしており、仮に甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、甲宅の隣人を立会人として搜索することができる。

イ 誤っている

222 条 1 項が準用する 112 条 1 項は、「差押状、記録命令付差押状又は搜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に入出入りを禁止することができる」としている。

ウ 正しい

最決平 10.5.1 (百選 24 事件) は、「令状により差し押さえようとするパソコン、フロッピーディスク等の中に被疑事実に関する情報が記録されている蓋然性が認められる場合において、そのような情報が実際に記録されているかをその場で確認していたのでは記録された情報を損壊される危険があるときは、内容を確認することなしに右パソコン、フロッピーディスク等を差し押さえることが許されるものと解される」としている。

エ 誤っている

222 条 1 項が準用する 116 条 2 項は、「日没前に差押状、記録命令付差押状又は搜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる」と規定している。本事例においては、日没前から甲宅の搜索に着手しているから、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなくても、日没後に搜索を継続することは適法である。

オ 誤っている

最決平 19.2.8 (百選 22 事件) は、「警察官が、被告人に対する覚せい剤〔注：覚醒剤。以下同じ。〕取締法違反被疑事件につき、搜索場所を被告人方居室等、差し押さえるべき物を覚せい剤等とする搜索差押許可状に基づき、被告人立会いの下に上記居室を搜索中、宅配便の配達員によって被告人あてに配達され、被告人が受領した荷物について、警察官において、これを開封したところ、中から覚せい剤が発見されたため、被告人を覚せい剤所持罪で現行犯逮捕し、逮捕の現場で上記覚せい剤を差し押さえたというのである。所論は、上記許可状の効力は令状呈示後に搬入された物品には及ばない旨主張するが、警察官は、このような荷物についても上記許可状に基づき搜索できるものと解するのが相当である」としている。

以上により、正しい記述はアとウであり、したがって、正解は肢 1 となる。